

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1349/2542

นาย นิยม บุญไชย
นาง อรุณ บุญไชย

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1364
ป.ที่ดิน มาตรา 58 ทวิ

สัญญาแบ่งมรดกที่ดินพิพาทระหว่างโจทก์และจำเลยทำขึ้นก่อนมีโฉนดที่ดินที่ดินพิพาทยอมตกเป็นสิทธิของโจทก์ก่อนมีโฉนดที่ดิน แม้ที่ดินโฉนดที่ดินพิพาทมีข้อความระบุว่าห้ามโอนภายใน 10 ปี ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 58 ทวิ ก็ตาม กรณีก็ไม่ต้องห้ามมิให้โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยแบ่งแยกที่ดินเฉพาะส่วนที่ดินพิพาทแก่โจทก์ตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 58 ทวิ วรรคห้า เพราะไม่ใช่กรณีที่ผู้ได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินโอนที่ดินให้แก่ผู้อื่น แต่เป็นการฟ้องขอให้จำเลยโอนที่ดินแก่เจ้าของที่ดินซึ่งเป็นผู้มีสิทธิในที่ดินที่แท้จริง

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินโฉนดเลขที่ 17060 ตำบลสร้างนกทา อำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี ในส่วนพิพาทเนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน แก่โจทก์ ถ้าจำเลยไม่ไปดำเนินการให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย และหากไม่สามารถแบ่งแยกได้ให้นำออกขายทอดตลาดนำเงินที่ได้แบ่งให้แก่โจทก์ตามส่วนที่พึงจะได้รับ

จำเลยให้การว่า หลังจากบิดามารดาตาย จำเลยและทายาทรวมทั้งบิดาโจทก์ได้ตกลงแบ่งทรัพย์สินเป็นส่วนสัด ที่ดินพิพาทตกเป็นของจำเลย จำเลยได้ครอบครองและดำเนินการขออนุญาตโฉนดที่ดินในชื่อของจำเลย จำเลยไม่เคยทำบันทึกตกลงแบ่งที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์เอกสารที่โจทก์นำมาฟ้องเป็นเอกสารที่โจทก์ทำขึ้นฝ่ายเดียว ไม่ผูกพันจำเลย แม้จะฟังว่าจำเลยทำบันทึกแบ่งมรดกไว้จริงเมื่อไม่ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จึงไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย โจทก์ไม่เคยเข้าครอบครองที่ดินพิพาทย่อมไม่มีสิทธิในที่ดินดังกล่าว และจำเลยไม่มีหน้าที่จดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินโฉนดเลขที่ 17060 ตำบลสร้างนกทา อำเภออำนาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานี แก่โจทก์เนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 10 ตารางวา จดทะเบียนโฉนดเลขที่ 17060/2538 ให้โจทก์ และจำเลยได้จดทะเบียนออกโฉนดที่ดินจำเลย เนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา จดทะเบียนโฉนดเลขที่ 17060/2539 ให้จำเลย โจทก์และจำเลยต่างอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงคงฎีกาได้เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายเท่านั้น ในการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ศาลฎีกาจำต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ได้วินิจฉัย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 238 และ 249 ซึ่งศาลอุทธรณ์ภาค 1 ฟังข้อเท็จจริงว่า เดิมที่ดินโฉนดเลขที่ 17060

ตำบลสร้างนกทา อำเภออำนาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานี เป็นของนายคุณและนางอ้วน บุญไชยซึ่งเป็นบิดามารดาของนายยอดและจำเลยขณะนายคุณและนางอ้วนตายที่ดินดังกล่าวยังไม่มีโฉนดที่ดิน ต่อมาวันที่ 20 พฤษภาคม 2536 จำเลยได้นำสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดิน ครั้นวันที่ 15 สิงหาคม 2536 จำเลยทำสัญญาแบ่งมรดกที่ดินพิพาท 2 ไร่ 3 งาน ให้แก่โจทก์ซึ่งเป็นบุตรของนายยอดตามเอกสารหมายเลข จ.1 โดยที่ดินที่โจทก์จะได้รับปรากฏตามรูปแผนที่เอกสารหมายเลข จ.2 ต่อมาวันที่ 10 เมษายน 2538 จำเลยได้รับโฉนดที่ดินตามที่จำเลยได้นำสำรวจรังวัดเอกสารหมายเลข จ.3 ซึ่งมีข้อความระบุว่าห้ามโอนภายใน 10 ปี ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 58 ทวิ หลังจากจำเลยได้รับโฉนดที่ดินแล้ว จำเลยไม่ยอมแบ่งที่ดินให้แก่โจทก์ตามสัญญา

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า จำเลยไม่ต้องแบ่งแยกที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ตามฟ้อง เพราะเป็นการขัดต่อประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 58 ทวิ หรือไม่ เห็นว่า ที่ดินพิพาทเป็นทรัพย์มรดกของนายคุณและนางอ้วนตามกฎหมายสัญญาแบ่งมรดกที่ดินพิพาทระหว่างโจทก์และจำเลยทำขึ้นก่อนมีโฉนดที่ดินที่ดินพิพาทจึงตกเป็นสิทธิของโจทก์ก่อนมีโฉนดที่ดิน ดังนั้น ที่โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยแบ่งแยกที่ดินแปลงนี้เฉพาะส่วนที่ดินพิพาทแก่โจทก์ จึงไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 58 ทวิ วรคห่า เพราะไม่ใช่กรณีที่ผู้ได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินโอนที่ดินให้แก่ผู้อื่น แต่เป็นการโอนให้แก่เจ้าของที่ดินซึ่งเป็นสิทธิในที่ดินที่แท้จริง

พิพากษายืน

(ชาญชัย ลิขิตจิตถะ-เหียรไท สุนทรนนท์-ชวเลิศ โสภณวัต)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ